

最高法：对没有原始载体的微信聊天记录提出异议，举证责任如何分配？

法务之家 2025-03-26 18:15:08 天津 手机阅读 𐄞

新朋友点击 ↑ ↑ 蓝字关注我们

投稿：1950354508@qq.com；法律咨询：010-56455910；商务合作微信号：13910271035（即可直通高净值群体）

来源：裁判文书网、东方法律检索

往日精选文章：“微信聊天记录”类电子证据的认定

◇ 案例索引：雄狮公司与新网公司计算机软件开发合同纠纷案【（2021）最高法知民终2112号】

◇ **裁判要旨：**本案中，新网公司向原审法院提交了“微信聊天记录”录像，并提交了微信聊天记录的打印件，原审庭审时，雄狮公司对该证据进行了质证，表示不认可该证据的真实性，且主张该份证据系新网公司经过剪辑制作。二审中，雄狮公司表示由法院审核该份视频证据的真实性。本院认为，虽然该份证据并非通过双方聊天记录的原始载体体现，而是通过其他数码设备对聊天内容进行录制形成，雄狮公司亦表示不认可该证据的真实性，但雄狮公司并未提交反证证明该份证据所展示的聊天内容非双方实际发生。加之，考虑到聊天记录系双方之间意思表达的记载，任一方均可方便确认聊天内容，在此情况下，举证责任应该转移至雄狮公司，应由其提供反驳证据。本案中雄狮公司并未能提供相反证据证明上述微信聊天记录内容与涉案软件实际研发情况不符，雄狮公司应承担举证不能的不利后果，因此，新网公司的“微信聊天记录”视频证据应予采纳。原审法院采纳该证据正确，应予维持。



文章工具



采集图



采集样



法律铭家讲堂
Lecture Hall of Legal Masters

法律AI

解锁律师办案高效精准新秘诀！

主讲人 魏镇胜 律师

- ◎ 从事律师工作31年
- ◎ 盈科中国区董事会副主任



定价299元，扫码 **当天免费学**

① 直播时间：**3月26日、27日** 晚上20点

PS：参与直播可以与老师互动



广告

中华人民共和国最高人民法院
民 事 判 决 书

(2021) 最高法知民终2112号

上诉人（原审原告）：深圳市雄狮景观科技实业有限公司。住所地：广东省深圳市南山区沙河路金三角大厦8楼828。

法定代表人：张忍，该公司总经理。

委托诉讼代理人：杨华，广东鹏港律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：北京新网数码信息科技有限公司深圳分公司。营业场所：广东省深圳市福田区红荔路群星广场A2818号。

负责人：宋慧媛。

委托诉讼代理人：方伟，男，该公司员工。

委托诉讼代理人：武云龙，男，北京新网数码信息科技有限公司员工。

上诉人深圳市雄狮景观科技实业有限公司（以下简称雄狮公司）因与被上诉人北京新网数码信息科技有限公司深圳分公司（以下简称新网公司）计算机软件开发合同纠纷一案，不服广东省深圳市中级人民法院于2021年7月22日作出的（2020）粤03民初3440号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年11月15日立案后，依法组成合议庭，于2022年3月4日询问当事

人，雄狮公司的委托诉讼代理人杨华、新网公司的委托诉讼代理人方伟、武云龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

雄狮公司上诉请求：1.撤销原审判决第二项，改判支持雄狮公司全部诉讼请求；2.案件受理费由新网公司承担。事实与理由：（一）新网公司提交的“微信聊天记录”等证据从未出示过原件，且其质证时明确表示原件在其总公司无法提供。原审判决记载的“庭后双方对被告上述证据原件进行核对”与事实不符。（二）新网公司提供的证据均是经过剪辑拼接而成，所有证据都不符合电子证据形式，原审法院在没有事实依据情况下仅凭新网公司的陈述而认定新网公司已经完成合同义务完全是错误。（三）新网公司履行迟延，超过合同约定的期限，应承担违约责任。

新网公司辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。涉案项目已经基本完成，项目延期是因为雄狮公司导致，一是雄狮公司未及时提供资料，未及时确认；二是在合同履行过程中，雄狮公司多次变更需求。在涉案合同履行过程中，雄狮公司从未对履行期限提出过异议，新网公司未违约。

雄狮公司向原审法院提起诉讼，原审法院于2020年7月13日立案受理。雄狮公司起诉请求：1.解除双方签订的编号XN-SZ20181210002《北京新网数码信息技术有限公司网站制作合同（2018年版）》（以下简称涉案合同）；2.判令新网公司返还雄狮公司合同款20300元及利息（以本金20300元为基数，按年利率6%自起诉之日起计直至本息还清为止）；3.由新网公司承担本案诉讼费用。事实与理由：双方于2018年12月10日签订涉案合同，约定新网公司为雄狮公司提供网站程序制作、数据库搭建等技术服务，合同开发期限为21个工作日，合同价款总费用29000元。涉案合同签订后雄狮公司向新网公司支付20300元，新网公司一直拖延履行合同义务，时至今日已经超过合同履行期8个多月未完成开发任务，构成违约。

新网公司原审辩称：新网公司与雄狮公司签订涉案合同的次日收到雄狮公司支付的合同款。后新网公司主动联系雄狮公司网站负责人姚健，沟通建站需要、意见、提供模板样式、风格等。经多次沟通、修改，2019年1月23日姚健签字确认了《网站UI设计确认单》。2月11日新网公司已基本完成网站建设，并告知姚健尽快测试。2月18日姚健将网站所需上传资料发给新网公司，在此期间又多次提出修改要求及添加不同的上传资料。3月7日新网公司已按照约定完成网站建设、资料上传工作，雄狮公司拒不验收，并一再提出各种理由和修改意见拖延验收。新网公司秉承合作的精神，一再回答、解决配合客户，至8月26日，雄狮公司推翻其认可、确定的新网公司已建成完成的网站，无理要求新网公司重新设计、制作网站，新网公司明确答复二次设计、建设需支付额外费用后，雄狮公司至此终止沟通、联系。因此，新网公司按照约定履行了相关义务，因雄狮公司违约致使合同目的不能实现，雄狮公司应承担损失，合同不应因此解除。因雄狮公司违约致使合同目的不能实现，新网公司无需退还雄狮公司合同款及支付利息，雄狮公司需支付新网公司剩余合同款及支付利息。



文章工具



采集样：

原审法院查明事实：2018年12月10日，雄狮公司作为甲方与新网公司作为乙方签订涉案合同，约定：甲方委托乙方进行网站设计制作。甲方的权利和义务是：甲方委托乙方进行网站页面制作、网站程序制作、数据库搭建，对乙方提供的设计图提出修改及更换版本的权利，对网站栏目设置提出修改要求的权利，并有义务对修改后的最终设计方案予以确认。在网站整体搭建完成后，有提出局部修改完善意见的权利，但每次提出的修改意见不得超出上次修改意见范围，并不能违背已经确立的整体设计方案。程序制作工作全部完成后，甲方应在乙方指定的空间和规定的时间内进行验收。甲方应对其网页所登载内容的真实性、准确性、合法性负全面责任，并且不得侵犯乙方或任何第三方的合法权利。乙方的权利和义务是：乙方为甲方提供网站程序制作服务、数据库搭建，乙方在履行本合同时可以使用甲方的名称、商标、域名、企业标识等，但此等使用不能损害甲方的利益。乙方根据甲方提出的总体设计风格及功能要求，为甲方设计制作。在最终设计方案确认后，乙方全权、严格按照设计方案进行网页制作及程序开发。乙方应在网站制作完毕及三个工作日内将全部网页程序及数据库上传至指定空间，并将源码打包交付甲方。乙方为甲方提供网站程序为期5年的质保。验收确认：甲方须在乙方指定空间和时间内进行验收，验收期为乙方指定验收后的3日内，验收合格后，甲方以书面方式签收。在验收中发现问题，甲方应及时提出解决，超过验收期，甲方既不签收又不提出书面异议，应视为甲方已验收合格。甲方可通过任何与因特网进行网络连接的计算机浏览合同规定的网页，以进行验收。验收时，以甲方提供的材料为标准核对，包括页面无文字或图片错误，以及实际制作页数及功能和其他效果的确认。费用及付款：本合同涉及的费用总金额29000元，期限5年，分两次付款，合同签订两个工作日内付款总金额的70%，网站验收后两个工作日内结清总金额30%的余款。制作周期：乙方将在合同签订日起，21个工作日内完成合同服务制作内容。其他：附件与本合同具有同等法律效力。附件一服务器配置详情显示产品名称和新网云主机内容，程序开发语言及数据库显示最新标准H5+CSS3设计，程序数据库为PHP+MYASQL。

中国建设银行单位客户专用回单显示雄狮公司于2018年12月13日向新网公司支付合同预付款20300元。

“雄狮景观科技建站”微信聊天记录显示，双方沟通设计单问题，雄狮公司方工作人员姚健于2019年1月21日在《u网站网站UI设计确认单》上签字，并发送给新网公司方工作人员。后双方进行沟通，反复修改意见。之后于2019年8月26日，雄狮公司方提出“我们老板要求你们对整体框架作修改”，新网公司方回复“贵公司要求整体框架进行修改，需要支付二次开发的费用”，并提出“网站制作好，贵公司迟迟不验收，我公司要追究你们的责任，我都给你们压下来了，说你们还没完善网站内容。而且现在也答应给你们作除网站整体框架外的修改”。

新网公司提交的雄狮公司的网站及后台截图显示网站整体框架已经搭建好，分为雄狮景观、雄狮鸿锐两组，具有后台管理系统。



文章工具



采集样：

原审庭审中，双方确认以下事实：XN-SZ20181130006号合同已作废，本案争议的涉案合同是XN-SZ20181210002号合同；雄狮公司按照合同约定向新网公司支付了合同首期款20300元；雄狮公司方工作人员姚健是项目对接人，后期姚健离职换成郭梅，之后是黄新兰；涉案合同项目尚未进行验收，新网公司未向雄狮公司移交涉案合同项目源码等文件资料。

原审法院认为，本案属于计算机软件开发合同纠纷。雄狮公司与新网公司签订的涉案合同是双方当事人的真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，依法成立并生效，双方当事人均应按照合同约定全面履行各自义务。

雄狮公司提出其已经按照合同约定支付了合同首期款20300元，但新网公司迟延履行合同，构成违约，请求确认合同解除，判令新网公司退还合同首期款20300元并承担利息损失。原审法院经审查认为，涉案合同约定雄狮公司委托新网公司进行网页制作、网站程序制作、数据库搭建，对新网公司提供的设计图提出修改的权利，并有义务对修改后的最终设计方案予以确认。雄狮公司方项目对接人员姚健签字确认《u网站网站UI设计确认单》，故应认定雄狮公司已经对合同项目设计方案予以确认。合同还约定在网站整体搭建完成后雄狮公司有提出局部修改完善意见的权利，但不能违背已经确立的整体设计方案，程序制作工作全部完成后应进行验收。雄狮公司工作人员在新网公司已经完成涉案合同项目网站整体框架搭建之后，要求对网站整体框架进行修改，不符合合同约定的内容。双方为此产生争议，涉案合同项目未完成验收，导致合同目的无法实现。根据《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）第九十四条规定，原审法院依法确认合同予以解除。合同法第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，雄狮公司按照合同约定支付了合同首期款20300元，新网公司已经履行了网站整体框架搭建等合同主要义务。基于合同实际履行情况，雄狮公司诉请新网公司返还合同首期款20300元及承担利息损失，理据不足，原审法院依法不予支持。

原审法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款，合同法第六十条第一款、第九十四条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》（2017年修正）第六十四条规定，判决：一、确认深圳市雄狮景观科技实业有限公司与北京新网数码信息科技有限公司深圳分公司签订的《北京新网数码信息技术有限公司网站制作合同（2018年版）》（合同编号：XN-SZ20181210002）予以解除；二、驳回深圳市雄狮景观科技实业有限公司的其他诉讼请求。原审案件受理费307.5元，由深圳市雄狮景观科技实业有限公司负担。

二审审理期间双方当事人均未提交新证据。

二审庭审后，本院向雄狮公司送达了新网公司原审提交的“微信聊天记录”录像，雄狮公司未发表质证意见，表示由法院确认该证据的真实性。该证据显示：2018年12月21日，雄狮公司



文章工具



采集样：

向新网公司通过百度网盘的方式发送了涉案项目所需资料。2018年12月25日，新网公司向雄狮公司发送了引导页和两个网站的首页设计图，并请雄狮公司就需要修改的地方进行反馈。期间，双方就网站效果进行沟通。2019年1月3日，新网公司再次提交了网站设计图。2019年1月7日新网公司告知雄狮公司新年放假时间为2月3号，并询问雄狮公司是否在年前上线，如果雄狮公司年前上线，新网公司将优先处理。雄狮公司未予明确答复。2019年1月18日，新网公司催问雄狮公司有无修改意见。2019年1月21日，新网公司根据双方沟通，第三次提交网站UI设计，发送了UI设计确认单，并表示请雄狮公司在1月23日前确认所有首页设计图或者提出修改意见，超出这个日期年前网站无法上线。雄狮公司同日表示不想改了，就这样吧。2019年1月23日，雄狮公司签署了UI设计确认单。2019年2月11日，新网公司表示网站基本建设完成，并提交了测试地址、账号、密码。2019年2月26日，新网公司表示雄狮公司网盘发送的资料已经添加完成，还缺少项目案例、项目团队管理、采购招标、行业动态、联系我们资料。2019年3月1日，雄狮公司发送公司介绍等资料。2019年3月4日，新网公司表示除了项目展示其他提供的内容已经添加完成，雄狮公司尚未提交行业动态和联系我们栏目的资料。双方之后就网站字体、背景、排版等内容进行沟通。

由于雄狮公司主张原审法院不应采纳上述“微信聊天记录”记载的内容，对此，本院认为，上述微信聊天记录能够反映涉案软件研发情况，在雄狮公司未提交相反证据的情况下，原审法院依据该“微信聊天记录”认定涉案软件研发情况，并无不当，具体理由将在说理部分予以阐述。

原审法院查明事实属实，本院予以确认。

本院认为，根据当事人的诉辩意见，本案的二审争议焦点为：（一）原审法院证据采纳是否有误；（二）原审法院认定的涉案合同解除后双方责任承担是否正确。

本案系计算机软件开发合同纠纷案件，《中华人民共和国民法典》（以下简称民法典）已于2021年1月1日起实施。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款的规定：“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外”，因本案合同纠纷发生于民法典施行前，本案应适用合同法及其他相应的规定进行审理。

（一）原审法院证据采纳是否有误

雄狮公司主张，新网公司原审提交的“微信聊天记录”的证据未出示过原件，原审判决所载“庭后双方对被告上述证据原件进行核对”与事实不符，原审法院不应采纳该证据。

对此，本院认为，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》（2020年修正）第九十条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提



文章工具



采集样：

供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”

本案中，新网公司向原审法院提交了“微信聊天记录”录像，并提交了微信聊天记录的打印件，原审庭审时，雄狮公司对该证据进行了质证，表示不认可该证据的真实性，且主张该份证据系新网公司经过剪辑制作。二审中，雄狮公司表示由法院审核该份视频证据的真实性。本院认为，虽然该份证据并非通过双方聊天记录的原始载体体现，而是通过其他数码设备对聊天内容进行录制形成，雄狮公司亦表示不认可该证据的真实性，但雄狮公司并未提交反证证明该份证据所展示的聊天内容非双方实际发生。加之，考虑到聊天记录系双方之间意思表达的记载，任一方均可方便确认聊天内容，在此情况下，举证责任应该转移至雄狮公司，应由其提供反驳证据。本案中雄狮公司并未能提供相反证据证明上述微信聊天记录内容与涉案软件实际研发情况不符，雄狮公司应承担举证不能的不利后果，因此，新网公司的“微信聊天记录”视频证据应予采纳。原审法院采纳该证据正确，应予维持。

（二）原审法院认定的涉案合同解除后双方责任承担是否正确

雄狮公司主张，新网公司迟延履行，应承担违约责任，原审判决认定错误。

对此，本院认为，合同法第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。”本案中，双方当事人于2018年12月10日签订了涉案合同，且涉案合同约定，新网公司应于合同签订之日起21个工作日内完成合同服务制作内容。根据原审法院查明情况，新网公司与雄狮公司自合同签订后就网站开发进行沟通，其中新网公司于2018年12月25日首次提交了UI设计图，之后根据雄狮公司意见进行修改，雄狮公司于2019年1月21日在《u网站网站UI设计确认单》上签字，2019年2月11日，新网公司提供了涉案网站测试地址等，新网公司按照雄狮公司反馈意见进行修改。虽然截止2019年8月26日，涉案网站仍未完成，已经超出合同约定的21个工作日，但从双方聊天记录中可以看出，双方已经通过实际履行变更了涉案合同中对于合同期限的约定。且雄狮公司在双方合同履行过程中并未提出新网公司履行迟延，相反，在涉案合同履行过程中，新网公司曾多次催促雄狮公司进行资料提交、UI确认以及网站测试。综上，雄狮公司提供的现有证据不能证明新网公司迟延履行合同义务，且根据在案证据，可以认定新网公司已经完成了涉案网站整体框架搭建，雄狮公司要求新网公司返还其已经支付的合同首期款的主张不能成立。

综上，雄狮公司上诉请求不能成立，应予驳回。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费307.5元，由深圳市雄狮景观科技实业有限公司负担。



文章工具



采集样：

本判决为终审判决。

审判长 原晓爽

审判员 张本勇

审判员 詹靖康

二〇二二年六月六日

法官助理 郝小娟

书记员 汪 妮



文章工具

采集样：

[2025值得关注的法律类微信公众号](#)

↓↓↓等待您的品鉴↓↓↓

法务之家

ID: law114-com-cn



▲长按二维码“识别”关注

中文法律门户网站。
一个独立思考的自媒体，
一个独特视角审视中国法治的平台。

喜欢这些↓↓文章，点击阅读：

- ▶▶ 工伤赔偿三大时效，错过一分都不赔！
- ▶▶ 最高法：未穷尽财产调查、强制管理、强制执行、执行制裁等一切执行措施前，严禁终本！
- ▶▶ 如何调岗合理合法？16种情形一览表+裁判方向6个因素
- ▶▶ 最高法院判决：如何区分转包与挂靠？
- ▶▶ 劳动关系PK劳务关系：20个要点区别

微信聊天记录 · 目录

< 上一篇

“微信聊天记录”类电子证据的认定

下一篇 >

什么样的微信聊天记录作证据更充分？法官这样说：



文章工具



采集样：